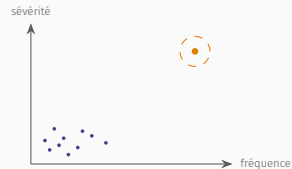


Risque opérationnel et résilience

Chapitre 11 : Étude de cas — criminalité financière et fraude



Où en sommes-nous ?

Définir la criminalité financière

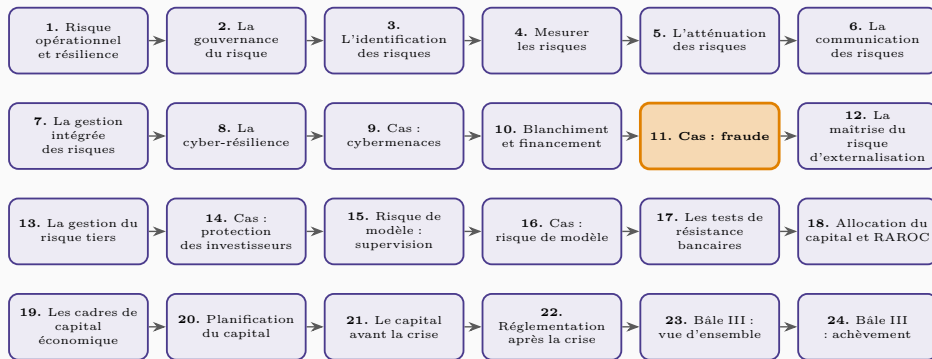
Gérer le risque de fraude

La lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

Étude de cas : USAA, 140 millions USD d'amendes

Synthèse

Où en sommes-nous?



Pourquoi ce chapitre ?

La fraude interne et externe compte parmi les catégories de risque opérationnel les plus anciennes — gérée en banque bien avant que la discipline ne porte ce nom. Ce chapitre traite ensemble la fraude et la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), deux sujets que la réglementation britannique regroupe sous un même terme, « la criminalité financière », et qui partagent largement les mêmes dispositifs de contrôle.

Définir la criminalité financière

La définition du régulateur britannique

Le manuel de la Financial Conduct Authority (FCA) définit la criminalité financière comme toute conduite criminelle liée à l'argent ou aux marchés financiers, incluant la fraude ou la malhonnêteté, le mésusage d'information sur un marché financier, le traitement du produit d'un crime, et le financement du terrorisme. La criminalité financière recouvre ainsi la fraude interne et externe **et** ce que l'on appelle communément le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Fraude interne et fraude externe selon Bâle

La fraude interne est définie comme les pertes dues à des actes visant à frauder, à détourner des biens ou à contourner la réglementation, la loi ou la politique de l'entreprise, impliquant au moins une partie interne. Elle se subdivise en « activités non autorisées » (violation intentionnelle de la loi ou des règles internes, sans perte financière nécessaire — partage de mots de passe, mauvaise classification de positions de trading) et « vol et fraude » (détournement d'actifs, extorsion, corruption). La fraude externe est le pendant perpétré par un tiers.

Le COVID-19 a démultiplié l'exposition

Selon l'American Bankers Association, les tentatives de fraude ont triplé en 2021 par rapport au début du confinement de mars 2020. Le télétravail massif a ouvert de nouvelles brèches — hameçonnage par courriel multiplié par 6 à 7 sur la première année de la pandémie, escroqueries au virement bancaire en forte hausse.

Gérer le risque de fraude

Sélection, prévention, détection, dissuasion

Un dispositif de gestion de la fraude interne repose sur quatre piliers : la **sélection** (vérification des antécédents des employés et tiers, ton donné par la direction, alignement des valeurs); la **prévention** (séparation stricte des tâches, droits d'accès et délégations d'autorité clairement délimités); la **détection** (supervision d'équipe, dispositif d'alerte, rapprochements comptables); et les **dissuasions** (sanctions annoncées, poursuites judiciaires).

Une tolérance zéro qui ne garantit rien

La quasi-totalité des établissements affichent une « tolérance zéro » envers la fraude interne dans leur appétence au risque. Cela signifie que tout auteur identifié sera sanctionné — non que le dispositif de prévention rend la fraude impossible. La détection reste donc essentielle : elle limite l'ampleur du préjudice et, en retour, dissuade — le risque d'être pris étant lui-même le premier frein à la tentation.

Fraude externe : des équipes dédiées

La fraude externe — vol à main armée, fraude à la carte bancaire, fraude au virement, falsification de revenus dans une demande de prêt — exige des équipes spécialisées travaillant souvent avec les forces de l'ordre : sécurité physique pour les agences et distributeurs, équipes dédiées à la fraude sur chèques et cartes en banque de détail.

La lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

Trois phases du blanchiment

Placement, empilage, intégration

Le blanchiment de capitaux suit typiquement trois étapes. Le **placement** dissimule l'origine des fonds (transfert vers une entreprise-écran, fausses factures, trusts et sociétés offshore, ou le « saupoudrage » consistant à fractionner une grosse transaction en petits montants pour rester sous les seuils de déclaration). L'**empilage** combine placements et retraits selon des montants et des schémas variés, pour brouiller la piste des transactions. L'**intégration** consiste enfin à réinjecter les fonds dans l'économie légale — faux salaires, faux prêts, dividendes fictifs à des complices.

KYC et approche fondée sur le risque

La vérification de l'identité et de l'origine des fonds d'un client — le « know-your-customer » (KYC) — est la première étape, et la plus importante, du dispositif de LCB-FT. Les régulateurs recommandent une approche fondée sur le risque : plus le risque est élevé, plus les contrôles doivent être stricts, et inversement. Les clients sont classés en risque faible, moyen ou élevé selon des facteurs tels que le pays d'opération, le secteur, l'historique avec la banque, la structure de l'entreprise et la traçabilité des fonds.

Un responsable dédié et la RegTech

La désignation d'un responsable de la conformité LCB-FT (MLRO) est obligatoire dans la plupart des juridictions, avec des politiques écrites, une formation du personnel et des revues systématiques. Les entreprises de « RegTech » automatisent désormais une partie de ce travail par apprentissage automatique — vérification d'identité, détection d'anomalies dans le comportement d'un client, criblage contre les listes de personnes sanctionnées ou politiquement exposées (PEP).

L'automatisation exige une boucle de rétroaction

Automatiser la détection et les alertes est particulièrement utile en LCB-FT, mais la mise en place d'un tel système exige un paramétrage soigné et un suivi rigoureux des faux positifs et des faux négatifs. Sans ce suivi, l'établissement ne peut ni apprendre ni améliorer son dispositif — et s'expose au double risque de noyer ses équipes sous des alertes inutiles ou de laisser passer une activité réellement suspecte.

Étude de cas : USAA, 140 millions
USD d'amendes

Une défaillance de contrôle, pas un cas avéré de blanchiment

Les faits

En mars 2022, USAA Federal Savings Bank a été sanctionnée à hauteur de 140 millions USD par le FinCEN et l'OCC pour « défaillance délibérée » à mettre en œuvre et maintenir un programme de conformité LCB-FT conforme aux exigences minimales du Bank Secrecy Act. De janvier 2016 à avril 2021, la banque avait accumulé des lacunes dans ses contrôles internes, l'identification et le signalement d'activités suspectes, et la gestion du dispositif de filtrage.

Un service sous-dimensionné, puis débordé

Le régulateur a relevé que le département conformité LCB-FT était « significativement sous-effectif », comblé par des sous-traitants dont les qualifications n'avaient pas été vérifiées. Un nouveau système de surveillance des transactions, déployé en 2021, s'est révélé « trop sensible », générant un arriéré d'environ 90 000 alertes et 6 900 dossiers non examinés fin 2021 — retardant d'autant la détection d'activités potentiellement suspectes.

Une défaillance de contrôle, pas un cas avéré de blanchiment (suite)

Ignorer un constat réglementaire, à ses risques et périls

Les amendes réglementaires lourdes ne surgissent jamais de nulle part : elles sanctionnent des années de manquements accumulés et de report des correctifs nécessaires. Les transformations sont coûteuses en efforts, et le changement est inconfortable — la plupart des établissements repoussent leur mise en œuvre jusqu'au dernier moment, parfois trop tard, comme l'illustre le cas d'USAA. Le constat du régulateur portait sur la **qualité du dispositif de contrôle**, non sur des faits avérés de blanchiment — un dispositif de contrôle défaillant suffit à justifier une sanction.

Une tendance mondiale

La sanction d'USAA n'est pas isolée : des banques en Europe, au Royaume-Uni et en Asie ont subi des amendes parfois considérables pour n'avoir pas su démontrer l'efficacité de leur dispositif LCB-FT. En 2020, les autorités de la région Asie-Pacifique ont infligé pour 5,1 milliards USD d'amendes liées au blanchiment — une multiplication par sept par rapport à 2019.

Synthèse

Synthèse du chapitre

La criminalité financière regroupe, dans la définition la plus large, la fraude interne, la fraude externe, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Ces risques partagent une même architecture de contrôle — sélection et diligence raisonnable à l'entrée, prévention par la séparation des tâches, détection continue, dissuasion par la sanction — que ce soit pour un employé indélicat ou pour un client cherchant à dissimuler l'origine de ses fonds. Le cas **USAA** illustre une vérité générale de la gestion du risque opérationnel : un dispositif de contrôle défaillant, révélé et non corrigé à temps, finit par coûter bien plus cher que sa mise à niveau — en amendes, en remédiation, et en réputation.